

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO POR IA

Aviso de Privacidad y Tratamiento por Inteligencia Artificial — Multi OCR Tool

1. Objeto y alcance
 2. Definiciones
 3. Qué hace la plataforma con el documento
 4. Naturaleza de los datos contenidos en los documentos
 5. Manera en que el proveedor trata los datos (retención y entrenamiento)
 6. Transferencia internacional de datos
 7. Base legal y consentimiento
 8. Datos sensibles: reglas de uso
 9. Medidas de seguridad y minimización
 10. Derechos del titular de los datos (ARCO)
 11. Exactitud de los resultados
 12. Vigencia y cambios
 13. Contacto y responsable
- Bloqueadores para cierre del documento (dependencia · responsable)
- Referencias de precedentes usados como modelo

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL — MULTI OCR TOOL

1. OBJETO Y ALCANCE

Este Aviso explica, de forma clara y previa a la carga de cualquier documento, cómo **Multí OCR Tool** trata los documentos (facturas, remisiones, contratos y archivos afines) que los usuarios suben **para extracción de datos con modelos de inteligencia artificial (IA)**.

Aplica a todas las cuentas y modalidades de procesamiento: modelos en la nube (API de terceros) y modelos locales (on-premise). Se actualizará cuando cambie el proveedor, la política de retención de un proveedor o la arquitectura del servicio.

2. DEFINICIONES

- **Documento:** factura, remisión, contrato o comprobante subido por el usuario para extracción de datos.
- **Datos personales:** información referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables (art. 2º, Ley 25.326).
- **Datos personales sensibles:** datos que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información de salud o de vida sexual (art. 2º, Ley 25.326).
- **Proveedor LLM:** tercero que ejecuta el modelo de IA (OpenAI, Google, Mistral u otro) en la nube o localmente.
- **Procesamiento:** envío del documento al modelo de IA y recepción del resultado de extracción.

3. QUÉ HACE LA PLATAFORMA CON EL DOCUMENTO

Para prestar el servicio, el contenido del documento **se envía al proveedor LLM** configurado según la cuenta, y el resultado de extracción es devuelto al usuario. El procesamiento se realiza **únicamente** para cumplir la finalidad declarada de extracción de datos del documento.

4. NATURALEZA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS

Conforme a la Ley 25.326 y los criterios de la AAIP, los documentos típicamente procesados (facturas, remisiones, contratos) contienen **datos personales de carácter intermedio** (identificación, CUIT, domicilio, datos patrimoniales). **No son, por regla general, datos sensibles** en los términos del art. 2º. Si un documento contuviera datos que revelen salud, religión, ideología, afiliación sindical u origen racial, registrará lo dispuesto en el art. 7º de la Ley 25.326 y **el usuario no deberá cargarlo** salvo que cuente con el consentimiento explícito del titular o base legal válida.

5. MANERA EN QUE EL PROVEEDOR TRATA LOS DATOS (RETENCIÓN Y ENTRENAMIENTO)

El tratamiento que realiza cada proveedor depende del **tipo de cuenta** y de las condiciones contractuales del proveedor, no de esta plataforma. Resumen vigente a la fecha de este Aviso:

Escenario	¿El proveedor entrena con los documentos?	Retención por defecto	Mitigación disponible
OpenAI API	No (toda la API, desde 2023)	Logs de abuso hasta 30 días	ZDR (Enterprise, aprobación previa)
Google Gemini API	No si hay cuenta pagada (billing activo)	Logs limitados (detección de abuso)	Vertex AI (región, VPC-SC, no entrenamiento)
Mistral API	No por defecto	Según DPA (30 días post-terminación)	ZDR en planes pagos
Modelo local (on-premise)	No	Sin envío a terceros	Aislamiento de red; cifrado local

Fuente: políticas y términos vigentes de OpenAI, Google y Mistral a la fecha. Se actualizan sin cambios contractuales que requieran aviso.

6. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Cuando el procesamiento utiliza un proveedor en la nube, los datos pueden salir de la República Argentina y transferirse a un tercer país (art. 12, Ley 25.326). La plataforma: - informa previamente esta transferencia en este Aviso; - exige a sus proveedores condiciones de protección mediante acuerdos de procesamiento de datos (DPA) y, cuando corresponda, cláusulas contractuales modelo aprobadas por la AAIP (Disp. 60-E/2016 y Res. AAIP 198/2023); - cuando el modelo corre en forma local, **no se produce transferencia internacional** porque el documento no abandona el entorno del usuario.

7. BASE LEGAL Y CONSENTIMIENTO

El tratamiento de los datos contenidos en los documentos se apoya en: - el **consentimiento libre, expreso e informado** del usuario al cargar el documento en la plataforma (art. 5º, Ley 25.326), prestado mediante la aceptación de este Aviso; y/o - las excepciones legales aplicables (art. 5º incs. c y d, Ley 25.326) cuando los datos derivan de una relación contractual.

Responsabilidad del usuario: al subir un documento, el usuario declara contar con base legal o consentimiento para procesar los datos personales contenidos, **incluidos los de terceros** (clientes, proveedores, firmantes). La plataforma no verifica el contenido de cada documento ni asume la responsabilidad del usuario por datos de terceros cargados sin la base legal correspondiente.

8. DATOS SENSIBLES: REGLAS DE USO

- **Regla general:** no cargue documentos que contengan datos personales sensibles (art. 2º, Ley 25.326).
- **Excepción:** si el caso lo exige, solo con el consentimiento explícito, previo y documentado del titular, y restringido a la finalidad declarada.
- La plataforma puede **bloquear la carga** o **advertir** en función de la configuración de cuenta y de los controles de seguridad activados.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN

La plataforma aplica medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los documentos (confidencialidad, integridad y disponibilidad, art. 9º, Ley 25.326), incluida la **minimización de datos** (art. 4º, inc. 3): solo se envían al proveedor los datos necesarios para la extracción. Se recomienda al usuario: - **anonimizar/seudonimizar** identificadores (DNI, CUIT, IBAN, teléfonos) cuando la extracción no los requiera; - contratar la modalidad **local** para documentos con máxima confidencialidad; y - conservar la **revisión humana** del resultado antes de su uso comercial o legal.

10. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS (ARCO)

Todo titular puede ejercer los derechos de **Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición** (arts. 14, 16 y 27, Ley 25.326) ante: - la plataforma, en la dirección de contacto indicada al pie; y/o - el proveedor LLM, conforme a sus propias políticas.

La plataforma atenderá las solicitudes dentro de los plazos legales y dará traslado a los proveedores cuando el dato esté en su poder.

11. EXACTITUD DE LOS RESULTADOS

El resultado de la extracción se genera mediante modelos de IA y, por su naturaleza probabilística, **puede contener errores u omisiones**. No constituye asesoramiento legal, contable ni financiero. El usuario es el único responsable de revisar, validar y utilizar el resultado con criterio profesional.

12. VIGENCIA Y CAMBIOS

Este Aviso entra en vigencia el [FECHA] y se revisará ante cualquier cambio en: proveedores LLM utilizados, políticas de retención de proveedores, arquitectura del servicio o normativa aplicable. Las modificaciones se publicarán con aviso previo en la plataforma.

13. CONTACTO Y RESPONSABLE

- **Responsable del tratamiento:** [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL — pendiente de definición]
- **Domicilio:** [DOMICILIO — pendiente]
- **Contacto:** [EMAIL / TEL — pendiente]
- **Referencias normativas:** Ley 25.326 y Decreto 1558/2001 · Disp. AAIP 60-E/2016 · Res. AAIP 159/2018 · Res. AAIP 198/2023 · Res. AAIP 47/2018 · Ley 26.388 · CCyC art. 1106.

Bloqueadores para cierre del documento (dependencia · responsable)

#	Pendiente	Depende de	Responsable
B1	Decidir proveedor(es) de modelo final y plan de cuenta	Decisión de producto/arquitectura	Producto/Arquitectura
B2	Definir nombre/razón social y datos de contacto del responsable	Definición legal/comercial	Dirección
B3	Aprobación legal de la redacción (este documento v0.1)	Consulta con Joaquín (ARG-597)	Joaquín
B4	Definir ubicación UIs de los textos (banner, checkbox, toast, admin)	Ticket de UI	Producto/UX
B5	Decidir idioma (es/en) para despliegue internacional	Estrategia de expansión	Producto

Referencias de precedentes usados como modelo

- Nino Legal (AR): DPA por proveedor con cláusulas AAIP 198/2023; responsabilidad del usuario por datos de terceros.
- ContratoAlquiler.com (ES): página de Transparencia IA; anonimización previa (DNI/IBAN/teléfonos); DPA con proveedores; no entrenamiento.
- Docusign AI Attachment: cláusulas de entrenamiento opt-out; revisión humana; conspicuidad.
- Thomson Reuters / LexisNexis (GenAI Terms): no entrenamiento con user content; verificación de outputs; aceptación de términos de terceros.

- Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires: preferir ejecución local; anonimizar antes de enviar.